

Indications bibliographiques :

- ✓ Machichi (A): « Droit commercial fondamental au Maroc ». Dar Al Kalam, 2006
- ✓ Machichi (A): « Redressement et liquidation judiciaires ». Litec 2000
- ✓ Cherkaoui (H): « Droit commercial ». Najaha, 2001

عزالدين بنسني : دراسة في القانون التجاري المغربي الجزء الأول النظرية العامة للتجارة والتجار "مطبعة النجاح 2001"

دراسات في القانون التجاري المغربي الجزء الثاني الأصل التجاري مطبعة النجاح 2001

عبد العزيز توفيق : القانون التجاري دار الثقافة 1990

مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة و التجار سلسلة نصوص تشريعية و 2003 منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات تنظيمية

9

Taxinomie d'analyse

Introduction

Chapitre 1: Caractères fondamentaux

Chapitre 2: Les conditions de constitution

Section 1: Conditions de formes

Section 2 : Conditions de fond

Chapitre 3: Fonctionnement

Section 1: La gérance

Section 2: Les assemblées

Section 3: Le commissaire aux comptes

Chapitre 4: La dissolution

Conclusion

10

Qu'est ce qu'une société?

11

Définition

✓ Une société est un contrat spécifique, c'est-à-dire qu'en plus des règles du droit commun (le droit civil) le contrat de société est régi par des règles particulières, celles contenues dans le Code des sociétés (dahir du 30 août 1996 portant code des sociétés anonymes dit également loi 17/95 et dahir du 13 février 1997 portant loi sur les autres types de sociétés.

12

Définition donnée par le DOC (article 982).

- ✓ " La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter

13

Qu'est ce qu'on peut dégager de cette définition ?

- ✓ On peut dégager les conditions globales nécessaires à la validité du contrat de société.

14

Charges classe

La société doit réunir les conditions spécifiques suivantes :

- ✓ La constitution des apports, c'est-à-dire les parts de chaque sociétaire dans le capital de la société en formation;
- ✓ La recherche et le partage des bénéfices, qui constitue la raison d'être de la société ;
- ✓ L'existence de l'affectio societatis, ou la bonne entente qui doit régner dans les rapports entre les sociétaires.

15

La classification des sociétés

Plan :

	Sociétés	Critères
I.	1.	Int
	2.	Sc
II.	1.	

Plan :

- I. Sociétés civiles et sociétés commerciales:
 1. Critères distinction
 2. Intérêt de distinction
- II. Sociétés de personnes et capitaux:
 1. Sociétés de personnes:
 - Traits fondamentaux des sociétés de personnes
 - Différents types de sociétés de personnes
 2. Sociétés de capitaux:
 - Traits fondamentaux des sociétés de capitaux
 - Les différents types de sociétés de capitaux
- III. Sociétés particulières:
 1. les sociétés particulières par leur statuts juridique
 2. Les sociétés particulière par leur objet

17

Critère de distinction:

- ✓ Cette distinction repose sur le genre d'activités de société:
- ✓ Elles sont commerciales : si leurs objectif l'exercice habituel d'actes de commerce. Il faut ajouter à ces sociétés celle qui sont obligatoirement commerciales par leur forme .
- ✓ Elles sont civiles : par opposition n' ont ni une forme réputée commerciales ni objet ayant rapport avec le commerce.

18

Intérêt de distinction:

- ✓ Les sociétés commerciales sont soumises à des formalités de dépôt et de publicité alors que les sociétés civiles ne le sont pas.
- ✓ Les sociétés commerciales doivent s'inscrire au registre de commerce et tenir des livres de commerce alors que pour les sociétés civiles ces formalités légales n'existent pas.
- ✓ La solidarité dans les sociétés commerciales existe toujours tandis que dans le cadre des sociétés civiles cette solidarité n'a lieu que si les statuts le prévoient.
- ✓ Réglementées par les articles 982 à 1063 du DOC la société civile ne bénéficie pas d'une organisation légale très pointilleuse, Ceci n'est pas le cas de la société commerciale.

19

Sociétés de personnes

- ✓ Traits fondamentaux des sociétés de personnes :
- ✓ On qualifie de sociétés de personnes, sociétés dans lesquelles les associés se groupent en considération de leur personnalités. C'est pourquoi on dit qu'elle sont conclues.
- ✓ Les parts des associés en nom dans le capital sont représentées par une part, appelée une part d'intérêt qui librement négociable.
- ✓ Différents types de sociétés de personnes:
- ✓ La société à nom collectif
- ✓ La société en commandite simple
- ✓ La société en participation

20

Sociétés de capitaux

✓ Traits fondamentaux des sociétés de capitaux:

Les sociétés de capitaux ne sont pas des sociétés dont le régime est fondé sur la personnalité des associés.

Au point de responsabilités, les actionnaires ne sont pas tenus des dettes sociales.

La part sociale de chaque associé est représentée par une action.

✓ Différents types de sociétés de capitaux:

- La société anonyme
- La société en commandite par action
- SARL

21

Sociétés à responsabilité limitées

✓ Elle se rapprochent des sociétés de personnes en raison de la présence des associés qui possèdent des parts sociales.

✓ Elle se rapproche aussi des sociétés de capitaux parce que les associés ne sont pas responsables que dans la limite de leurs apports. D'autre part, le nom de société n'est pas une raison sociale, mais une dénomination commerciale.

22

Sociétés particulières par leur statut juridique:

✓ Les sociétés coopératives:

La coopérative est un type de société à objet civil ou commercial, selon le cas, qui a été créée dans le but d'éliminer le profit capitaliste, soit par la mise en commun de moyens de production, soit par l'achat ou la vente de biens en dehors des circuits commerciaux. Dans ce genre de société il n'y a pas de distribution de bénéfices. Les membres reçoivent éventuellement des ristournes sur les résultats bénéficiaires.

✓ Les sociétés à capital variable:

Admise et réglementée par les articles 48 et suivants de la loi annexée au Dahir du 11 Aout 1922, modifiée par celui du janvier 1955, les sociétés à capital variable peuvent être des sociétés en nom collectif, en commandite, anonyme ou à responsabilité limitée. Ils sont caractérisées par l'augmentation ou la diminution de leur capital. Elles ne sont pas obligées d'accomplir les formalités indispensables en droit commun.

23

✓ Les sociétés d'économie mixte:

Ces sociétés de forme anonyme associent les capitaux privés et les capitaux de l'Etat.

✓ Les sociétés marocanisées:

Il s'agit des sociétés anonymes dont le capital devra appartenir pour la moitié au moins à des ressortissants marocains.

24

Sociétés particulières par leur objet:

- ✓ Les sociétés d'investissement :
 - Les sociétés d'investissement sont des sociétés de placement. Leurs but essentiel, sinon unique est de gérer les divers titres qu'elles acquièrent en vue d'un maximum de rendement et de sécurité.
- ✓ La Société Nationales d'Investissement (S.N.I):
 - l'objet de sa création est ,comme celui des sociétés privées d'investissement , la gestion d'un portefeuille de valeur immobilière ou de titre émis par des personnes publiques ou privées.
- ✓ Les sociétés de banque:
 - Ces sociétés ne représentent pas un modèle sociétaire particulier puisqu'il leur est permis d'adopter toutes forme sociales réputée commerciale a exception de la S.A.R.L.

25

- ✓ Les sociétés de crédit ;
- ✓ Les sociétés de construction :
- ✓ Ces sociétés ont pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division en appartement , même si elles n'ont pas pour but de partager un bénéfice .

26

La société en participation (S.E.P).

27

✓ Il existe une forme juridique de société peu connue et peu employée : la société en participation (S.E.P). Pour la constituer, rien de plus simple : il ne faut aucun capital, ni aucune inscription au registre du commerce. Il faut être deux personnes au minimum. Elle se crée en 5 minutes sans aucun frais, et se dissout de la même manière : en quelques minutes, sans aucun frais non plus.

28

✓ L'article 1871 du Code Civil définit la société en participation comme une société non immatriculée au Registre du Commerce, sans personnalité morale, et qui peut être prouvée par tous moyens. Son contenu peut être varié à l'infini. En effet, l'article 1871 prévoit que : " Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation ".

29

✓ Une société en participation peut être composée soit de personnes physiques, des personnes morales (SARL, SNC, etc....), ou les deux (physiques et morales).

30

✓ Le contrat définit précisément les rôles des intervenants : par exemple, l'un apporte les fonds, l'autre l'expertise technique, le troisième sa créativité. Le partage des bénéfices est également libre.

31

Constitution

Conditions de fond

La capacité pour créer une société en participation

- ✓ Les associés en participation doivent avoir la capacité requise pour s'obliger s'ils sont gérants (ils le sont tous, sauf stipulation contraire de la convention), ils doivent, en plus, avoir la capacité requise pour exercer une activité commerciale (si la société a un caractère commercial).
- ✓ Ne peuvent donc normalement pas être gérant d'une société en participation : les fonctionnaires, officiers ministériels, etc... ou les personnes sujet d'une interdiction (faillies non réhabilités, personnes condamnées pour des faits visés par la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales - vol, escroquerie, abus de confiance, etc.....).

32

Nombre d'associés

- ✓ Les associés en participation doivent être au moins deux.

33

Apports

- ✓ Comme dans toute société, la création de la société en participation suppose la mise en commun d'apports. En principe, il s'agit d'apports en jouissance, l'apporteur restant seul propriétaire du bien.
- ✓ Il peut être convenu également que l'un des associés (en principe ce dernier sera désigné comme gérant) aura seul la propriété des biens apportés. L'apport des autres prendra dès lors la forme d'une "créance".
- ✓ Une autre solution peut être l'indivision (achats de biens en commun). Cette indivision s'impose alors aux associés jusqu'à la liquidation de la société. Rien n'empêche un associé de n'apporter que son travail (apport en industrie).
- ✓ Un droit d'apport fixe (500,- F en 1995) est perçu dans tous les cas

34

Durée

- ✓ La durée de la société en participation peut être fixée librement par les associés. Elle peut être limitée à une opération déterminée.
- ✓ Le plus souvent sa durée est illimitée.

35

Conditions de forme

- ✓ La SEP n'a pas besoin d'être immatriculée au registre du commerce, ce qui évite les formalités de constitution (annonce légale, etc.). Elle n'a pas besoin de capital social, ni de dénomination sociale, ni de siège social. Conséquence évidente : les modifications au niveau de l'actionnariat, du capital ou du siège social n'entraînent aucune formalité, exception faite de la modification des statuts.
- ✓ La répartition des bénéfices et le fonctionnement interne de la société sont définis librement par les associés qui sont au nombre de deux minimum. Aucun besoin d'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, plus de lettre recommandée, ni de registres officiels... Ce qui suppose plutôt que les décisions soient prises à l'unanimité. Mais rien n'empêche les statuts de prévoir des systèmes de majorité simple ou qualifiée...

36

Charges La...

✓ Vis-à-vis des tiers, fournisseurs et clients, seul le gérant apparaît : l'activité est exercée en son nom propre puisque la société ne possède ni dénomination, ni capital, ni siège social. Mais, là encore, rien n'empêche d'adopter un nom, de fixer un capital social et de révéler aux tiers l'existence de la société et l'identité des associés...

✓ On ne peut véritablement céder les titres, puisqu'il n'y a pas d'actions ou de parts sociales mais on peut céder ses droits aux bénéfices sociaux selon le régime de droit commun, applicable aux sociétés en nom collectif.

37

Fonctionnement

✓ La société en participation n'ayant pas de personnalité morale, il s'ensuit qu'elle ne peut devenir ni propriétaire, ni créancière, ni débitrice et que ses droits et obligations ne peuvent être distingués de ceux des associés.

38

La gérance

- ✓ Les associés en participation peuvent désigner un ou plusieurs gérants. A défaut, tous les associés sont réputés gérants, chacun agissant en son nom, dans l'intérêt de la collectivité. A l'égard des tiers le gérant désigné, s'il en existe un, a les mêmes pouvoirs qu'un chef d'entreprise individuel.
- ✓ A l'égard des associés il est tenu de rendre compte de sa gestion et de respecter le pacte social. Il est tenu également d'agir dans l'intérêt exclusif de la société.

39

Les associés, leurs responsabilités.

- ✓ Les associés ne sont pas connus des tiers, ni du registre du commerce, ni de personne du public, ni des administrations (sauf fiscales) puisque les statuts ne sont pas publiés. Ils ne sont connus de personne. Seul le gérant est connu et doit avoir la capacité à être commerçant. Les autres associés peuvent être de n'importe quelle nationalité. Ils peuvent être des personnes physiques, ou morales (sociétés).

40

- ✓ Comme dans les autres formes juridiques (en dehors des SARL, SAS et SA), la responsabilité des associés est proportionnelle au nombre de parts dont chacun dispose. Les pertes ou les bénéfices seront donc répartis en fonction du nombre de parts.

41

- ✓ Une société en Participation est une société occulte, légale, réglementée par le Code civil, seul le gérant est connu. Les associés eux ne doivent pas être connus. De ce fait, seul le gérant devra payer des charges sociales (comme un entrepreneur individuel ou encore, un gérant de Société en Nom Collectif (S.N.C)). On ne peut pas y échapper.

42

- ✓ Comme la société en participation n'a pas la personnalité morale, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.

Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

43

Ce que l'on ne peut pas faire.

- ✓ Cette forme de société particulière permet cependant d'exploiter à peu près toutes les activités courantes, sauf celles strictement réglementées, nécessitant un diplôme, ou soumises à une mesure obligeant une inscription au registre du commerce.
- ✓ Cependant, deux commerçants ou sociétés exerçant une activité réglementée, de la même « famille » d'activité peuvent s'associer. Exemple : deux ou plusieurs pharmacies, des bijoutiers entre eux, etc....
- ✓ Les activités peuvent être civiles ou commerciales. Si elles sont civiles, c'est les règles des sociétés civiles qui s'appliquent, si elle est commerciale, ce sont les règles des sociétés en nom collectif qui s'appliquent.

44

Dissolution

- ✓ La société en participation se termine soit à la date prévue dans les statuts, soit lorsque son objet est réalisé.
- ✓ L'article 1872-2 précise que sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un des associés à tous les autres, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps. Ensuite, les opérations de partage renvoient au droit commun des sociétés.

45

Les causes de la dissolution

- ✓ Les causes de dissolution sont en principe les mêmes que pour la société en nom collectif, à savoir :
- ✓ L'arrivée du terme prévu par le pacte social,
- ✓ La disparition de l'objet social,
- ✓ La décision (en principe à l'unanimité) des associés,
- ✓ La volonté d'un associé (uniquement si la société a été constituée pour une durée illimitée),
- ✓ Le décès d'un associé (sauf clause contraire du pacte social),
- ✓ La perte de la capacité civile ou commerciale d'un participant (sauf clause contraire),
- ✓ Une décision de justice. La dissolution peut être demandée par l'un des associés. La demande doit être motivée.

46

Le partage

- ✓ Lors de la dissolution, chaque participant reprend ses apports en nature s'ils sont restés sa propriété.
- ✓ Si la propriété a été transférée au gérant, la reprise ne peut se faire qu'en valeur. Le boni subsistant après reprise des apports est réparti selon la convention des parties (en principe en fonction des apports). Il en est de même pour les pertes.

47

Conclusion

- ✓ La société en participation peut représenter un recours intéressant dans certaines situations particulières.
- ✓ Il permet ainsi d'éviter l'emploi d'un salarié. Dans certain cas, s'associer avec un autre commerçant peut être moins onéreux que d'embaucher un salarié.
- ✓ Il permet éventuellement à de jeunes commerçants de profiter de certains avantages de la société (mise en commun de capitaux) sans en avoir certains inconvénients (capital minimum, frais de publicité, d'enregistrement, de notaire...).
- ✓ La société en participation peut également jouer le rôle de "société à l'essai".
- ✓ Il n'y a pas lieu cependant de recourir systématiquement à ce genre d'association qui présente des inconvénients importants :
- ✓ risque de mésentente entre associés (il est plus facile de rompre un lien de patron à salarié qu'un lien d'associé à associé),
- ✓ charges fiscales plus lourdes : la société sera soumise à la taxe professionnelle, même si elle ne comporte que deux associés ; la décote spéciale sera généralement plus faible ou nulle (le chiffre d'affaires étant plus élevé).

La société en nom collectif

49

Plan

Introduction

- A- Généralités
- B- Caractères fondamentaux de la S.N.C
- C- Les conditions de constitution d'une S.N.C
 - a) Conditions de formes
 - b) Conditions de fond et de publicité
- D- Fonctionnement de la S.N.C
 - a) La gérance
 - b) Les assemblées
 - c) Le commissaire aux comptes
- E- La dissolution

Conclusion

50

Caractères fondamentaux de la S.N.C

- ✓ 1- L'obligation solidaire et indéfinie
- ✓ 2- La dénomination sociale
- ✓ 3- La qualité de commerçant des associés
- ✓ 4- L'Instuitus personae

51

L'obligation solidaire et indéfinie des associés

- ✓ Article 3 : « La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».

La dénomination sociale

Article 4 : La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société en nom collectif ".

53

✓ Les indications prévues à l'alinéa précédent, ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers.

✓ Toute personne, qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditions applicables aux associés.

54

L' intuitus personae

✓ Article 15 de la loi 5-96 stipule: Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La qualité de commerçant

La S.N.C étant commerciale à raison de sa forme, tous les associés en nom collectif acquièrent la qualité de commerçant.

Les conditions de constitution d'une S.N.C

✓ **Conditions de fond:**

- Conditions relatives au capital social.
- Conditions relatives aux associés.
- Conditions de forme et de publicité.

57

Conditions de fond

Conditions relatives au capital social

- ✓ La S.N.C n'appelle pas de prescription particulière concernant son capital .
- ✓ En effet la loi n'exige aucun capital minimum, étant donné que les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales

58

Conditions de fond

Conditions relatives aux associés

- ✓ Pour être valablement constituée, une SNC doit comprendre au moins deux associés et aucun maximum n'est fixé.
- ✓ Les associés ont tous la qualité de commerçant et doivent avoir la capacité voulue pour faire le commerce.
- ✓ Cette forme de société est donc interdite aux mineurs, aux majeurs incapables, aux personnes soumises à une interdiction, une échéance ou une incompatibilité.

59

Conditions de formes et de publicité

- ✓ Les statuts doivent être établis par écrit : L'écrit peut être sous forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé.
- ✓ A peine de nullité, les statuts doivent être datés et indiqués:

60

- 1) Les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses dénominations, forme et siège;
- 2) La constitution en forme de sociétés en nom collectif;
- 3) L'objet de la société;
- 4) La dénomination sociale;
- 5) Le siège social;
- 6) Le montant du capital social;
- 7) L'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée;
- 8) Le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé;
- 9) La durée pour laquelle la société a été constituée;
- 10) Les prénoms, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant;
- 11) Le greffe du tribunal où les statuts seront déposés;
- 12) La signature de tous les associés.

61

Fonctionnement de la S.N.C

- ✓ La gérance:
- ✓ Désignation
- ✓ Cessation des fonctions
- ✓ Démission
- ✓ Révocation
- ✓ Pouvoirs des gérants

62

La gérance

1- Désignation

✓ En principe, tous les associés sont gérants, mais l'article 6 de la loi 5-96 donne plus de liberté aux associés pour la désignation du ou des gérants chargés de diriger la société.

63

✓ Le ou les gérants peuvent être choisis parmi les associés ou à l'extérieur du groupement, la seconde situation est plus rare dans la mesure où les associés ne tiendront pas, le plus souvent, à voir leur responsabilité engagé par quelqu'un qui n'étant pas associé, ne répondait pas aux engagements contractés par la société.

✓ Un gérant peut être statutaire ou non: Le gérant statutaire est désigné par les statuts ou non statutaire désignés par un acte distinct et en principe à l'unanimité.

1.

65

La gérance

2- Cessation des fonctions

✓ En principe, les fonctions du gérant prennent fin par l'arrivée du terme fixé au moment de sa nomination.

✓ Toutefois, d'autres causes peuvent provoquer la cessation de ses fonctions, notamment sa démission ou sa révocation..

66

La gérance

3- Démission

- ✓ Elle est normalement libre
- ✓ La restriction concerne le gérant statutaire.
- ✓ Sa démission suppose l'agrément unanime des autres associés.
- ✓ Faute de cet agrément, la société pourra prétendre à des dommages intérêts.

67

4- Révocation

- ✓ Si le gérant choisi parmi les associés est statutaire, la révocation ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés
- ✓ Si le gérant, choisi parmi les associés, n'est pas statutaire, la révocation est prononcée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité
- ✓ Si le gérant n'est pas associé, sa révocation intervient dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut par une décision des associés prise à la majorité